رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٤٤٢ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٥٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٧/٥/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تأديب - مدني - قرارات تأديبية - الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي - إدخال بيانات مرشحين للترقية في المنصة الالكترونية قبل اعتمادها - إقرار - عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة - تحميل الجهة الإدارية التزامات مالية ومعنوية - الاستفادة من ارتكاب المخالفة - جسامة المخالفة - انتفاء الجهل بالنظام - تشديد العقوبة - الغاية من العقوبة التأديبية.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بالحرمان من علاوة دورية واحدة؛ لإدخاله بيانات مرشحين للترقية في المنصة الالكترونية قبل اعتمادها من صاحب الصلاحية - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلغاء القرار؛ استناداً إلى عدم تناسب العقوبة مع المخالفة، وذلك بالمبالغة في تقديرها دون مراعاة جهل المدعي بعملية التحول الإلكتروني للترقيات - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعي أقر بارتكاب المخالفة، وهو صاحب خبرة طويلة في مجال العمل؛ مما ينتفي جهله بالنظام - الثابت أن المخالفة ترتب عليها ترقية عدد من الموظفين رغم رغبة المدعى عليها بعدم ترقية بعضهم، كما ترتب عليها التزامات مادية ومعنوية على المدعى عليها، كما استفاد المدعي من ارتكابها بترقيته؛ مما تكون

معه المخالفة جسيمة، وموجبة لتشديد العقوبة - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (١٠) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ.
- المادة (٢٠٨) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه قد صدر قرار المدعى عليها رقم (١١١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ المتضمن إيقاع عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة على المدعي لكونه أخطأ في إدخال بيانات المرشحين للترقية في منصة مسار قبل اعتمادها من صاحب الصلاحية، وطلب الحكم بإلغاء القرار. وبقيدها بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسب البيّن من محاضر ضبطها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر أنه يطلب إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١١١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ المتضمن إيقاع عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة، كما أفاد بأنه

علم بالقرار بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، وتظلم منه أمام وزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً جوابيةً ورد فيها: أن المدعى عليها التزمت بتفعيل منصة مسار، وأنه يجب توقيع قرار الترقية من صاحب الصلاحية قبل إدخال بياناتها في النظام، وهو ما خالفه المدعي، وذكر بأن محاضر الترقيات كانت سابقاً تعدّ بشكل يدوي ثم ترسل لوزارة الموارد البشرية ثم تعاد للوزارة ويتم توقيعها واعتمادها من صاحب الصلاحية، وفي الوقت الحالي يتم كل ذلك عبر منصة مسار بشكل آلي بعد انتهاء المحاضر في المنصة بالموافقة على أسماء المرشحين، ويتم توقيع قرارات الترقيات من صاحب الصلاحية، واستناداً إلى ما قررته اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ في المادة (٢٠٨) على ما يجب على الموظف عند أداء عمله ومن ذلك الفقرة (د) المتضمنة الحرص على الإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال، وطلب الحكم برفض الدعوى لكون المدعي خالف الأنظمة والتعليمات. ثم قدم المدعي مذكرةً تضمنت: بأن الخطأ من موظف يتبع له، وأنه وجّهه بالدعم فقط، وليس بإدخال بيانات محددة، وأن القسم التابع له لا علاقة له في الأصل بالترقيات ولكن تم دعم قسم الترقيات بسبب جائحة كورونا. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جاء فيها: أن المدعي هو من وجه الموظف التابع له بذلك، وأن الموظف مرتكب المخالفة يتبع له ولا يتبع لمدير إدارة الترقيات، وأن العبرة في الترقية هو صدور قرار الترقية من الوزارة واعتماده

من صاحب الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ، وفيها: "لا تكون الترقية نافذةً إلا بعد صدورها من صاحب الصلاحية"، وأنه كان يجب على المدعي بعد الانتهاء من المحاضر في المنصة الالكترونية توقيعها من قبل صاحب الصلاحية. ثم قدم المدعي مذكرةً لم تخرج عن مضمون ما قدمه سابقاً، وطلب إلغاء القرار. وفي جلسة يوم الأحد ١٤٤٢/١٢/١هـ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن الآلية التنفيذية لإعداد محاضر الترقية؟ وفيها قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جواباً على استفسار الدائرة، وأفاد أنه تم تفعيل واستخدام المنصة الوطنية لإدارة تطوير الموارد البشرية الحكومية (مسار) وفقاً لتعميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن جميع الترقيات تمت عبر منصة مسار بشكل آلي إلى أن ظهرت أسماء الموصى بترقيتهم على أنه لا تعتمد ترقيتهم إلا بعد إعداد قرار الترقية وتوقيعه من صاحب الصلاحية، وهي كما يلي: "١-اختيار معايير الترقية وعرضها على المشرف العام على إدارة الموارد البشرية والتنسيق معه وأخذ موافقته ومن ثم عرض هذه المعايير على الوزير لاعتمادها. ٢-طلب الوظائف الشاغرة للمراتب العليا من إدارة الميزانية. ٣-مراجعة هذه الوظائف وتدقيقها ومقارنتها بالوظائف المدرجة في منصة مسار. ٤-الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال منصة مسار. ٥-كل من يستحق الترقية ممن أكملوا المدة النظامية تصله رسالة على بريده الإلكتروني أو رسالة نصية بالوظائف التي يحق له الترشح لها وأرقامها وأماكنها. ٦-يقوم كل

موظف بالدخول عبر منصة مسار والتقديم على الوظائف الشاغرة التي تظهر له واستكمال ما هو مطلوب منه بشكل آلي. ٧-يدخل الموظف المختص للمنصة، ويظهر له ملف بأسماء من تقدم ويعتبر بمثابة الترشيح للترقية. ٨-تشكل لجنة للترقيات بقرار من الوزير، فبعد الانتهاء من الإعلان وظهور أسماء المستحقين للترقية في المنصة يرفع مدير إدارة الترقيات وسكرتير اللجنة الأستاذ (...) الأسماء إلى اللجنة لدراسة ملفاتهم وإجراء المقابلات الشخصية لهم. ٩-تسلم بيانات الموظفين المؤهلين للترقيات للأستاذ (...) مشتملة على تقييم درجة الأداء الوظيفي، ودرجة المقابلة الشخصية، ودرجة المبادرات والإنجازات. ١٠-لكل عملية إدخال بيانات موظف مختص وآخر معتمد للبيانات، وبيانات المراتب العليا أدخلها في المنصة الأستاذ (المدعي) كموظف مختص، واعتمد هذه البيانات في المنصة الأستاذ (...) باعتباره مدير إدارة الترقيات وسكرتير لجنة الترقيات، والبيانات بعد اعتمادها لا يمكن تعديلها. ١١-تظهر النتائج النهائية للمرشحين للترقية ممن تنطبق فيهم الشروط، وتعتبر الإجراءات السابقة أدوات مساعدة للترقية ويعتد بها عند صدور موافقة الوزير على الترشيح وتوقيع قرار ترقية الموظف. ١٢-يقوم الأستاذ (...) بصفته مدير إدارة الترقيات وسكرتير لجنة الترقيات بعمل (بطاقة ترقية) للمرشحين، وترسل لوزارة الموارد البشرية لاعتمادها. ١٣-يقوم الأستاذ (...) بعمل (بطاقة مسح أمني) للمرشحين، وترسل للجهة المعنية. ١٤-يقوم الأستاذ (...) بإعداد محضر رسمي للترقيات تتضمن أسماء المترشحين، ويعرض المحضر على

اللجنة لتوقيعه. ١٥-يقوم الأستاذ (...) بإعداد قرارات الترقيات لمن تم ترشيحهم واختيارهم. ١٦-يقوم الأستاذ (...) برفع قرارات الترقيات للمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية لتوقيعها واعتمادها باعتباره صاحب الصلاحية وفقاً للصلاحيات الممنوحة له حتى تكون الترقية رسمية ونافذة. ١٧-يقوم الأستاذ (...) بصفته مدير إدارة الترقيات وسكرتير لجنة الترقيات بإدخال بيانات قرارات الترقيات بعد توقيعها واعتمادها من صاحب الصلاحية في نظام الموارد البشرية بالوزارة"، وبذلك تنتهي الآلية التنفيذية لعملية الترقية بالوزارة التي كلف بها المدعي، والمخالفة التي قام بها المدعي في ترقيات عام ١٤٤١هـ، أنه تجاوز الخطوة رقم (١٦) بإدخال بيانات قرارات الترقيات في نظام الموارد البشرية بالوزارة، وهو ما خالفه المدعي بتنفيذ الخطوة (١٧) قبل الخطوة (١٦) حيث قبل طلب مدير إدارة الترقيات بإدخال بيانات الترقيات قبل توقيع القرار واعتماده من صاحب الصلاحية. ثم قدم المدعي مذكرةً جاء فيها: بأن ما ذكره ممثل المدعى عليها في الفقرة العاشرة صحيح، مع أنه ليس من اختصاصه ولا من مهامه الوظيفية، ولكن كلف بها من قبل مديره المباشر، وطلب الحكم بإلغاء القرار. وفي جلسة هذا اليوم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها بعد اكتفاء أطرافها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي أقام هذه الدعوى طالباً إلغاء قرار المدعى عليها رقم (١١١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ المتضمن إيقاع عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة؛ فتكون هذه الدعوى داخلة ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه الدائرة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فالقرار محل الدعوى قد صدر بتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، وعلم به المدعي بذات تاريخ صدوره، وتظلم لوزارة الموارد البشرية بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٤هـ، وتقدم بهذه الدعوى إلى المحكمة الإدارية بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٣هـ؛ مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً؛ لإقامتها خلال المدة النظامية المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت الدعوى الماثلة لا تخرج عن كونها دعوى إلغاء قرار إداري تراقب مشروعيته المحاكم الإدارية وفقاً لأسباب الإلغاء في القرارات الإدارية التي أوضحتها المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، ولما كان من المتعين عند إصدار أي قرار مراعاة مبدأ التخفيف والتشديد في إصدار العقوبة، وذلك بالنظر إلى جسامة المخالفة

وتكرارها وتعددها، إذ أنه لابد أن يراعى عند إصدار القرار الموازنة بين المخالفة والقدر المناسب للعقوبة؛ لأن غاية المنظم من العقوبة هو تحقيق الصالح العام بالحد من وقوع المخالفات المقررة نظاماً. وبنظر الدائرة للمخالفة المنسوبة للمدعي، وهي قيامه بإدخال بيانات قرارات الترقيات قبل توقيعها واعتمادها من صاحب الصلاحية في نظام الموارد البشرية، ومخالفته في ذلك الفقرة (ب) من المادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ، ونصها: "لا تكون الترقية نافذةً إلا بعد صدورها من صاحب الصلاحية"، وأنه بذلك خالف المادة (٢٠٨/د) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ التي نصت على ما يجب على الموظف عند أداء عمله، بما يلي: "الحرص على الإلمام بالأنظمة واللوائح والتعليمات النافذة ذات العلاقة بعمله وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال"، إلا أن المدعى عليها بالغت في مقدار العقوبة التي قررتها لعدم التناسب بين المحل والسبب؛ وذلك لأن المدعى عليها تتحمل جزءاً من المسؤولية عن هذا الخطأ؛ لأنها اعتمدت آليةً جديدة وإلكترونية ولم تقم بتدريب منسوبيها التدريب الكافي عليها، ولم تقم بإصدار دليل إرشادي لمنسوبيها للعمل عليه، ولكون المدعي كلّف بالعمل في غير اختصاصه على نظام إلكتروني جديد. وبما أن تمكين المدعي أو غيره من اعتماد الترقيات بدون موافقة صاحب الصلاحية يعد نقصاً تقنياً، كما أن خطأ المدعي ناتج عن جهل بآلية عمل التحول الإلكتروني الذي كان على المدعي عليها تبيينها وتوضيحها

ببيان قبل العمل عليه، وأيضاً كان على المدعى عليها التبيين أنه يجب توقيع قرارات الترقية يدوياً من صاحب الصلاحية، إذ يصعب معرفة المدعي بأن النظام لا يمكّن صاحب الصلاحية من اعتمادها إلكترونياً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الطعن؛ ذلك أن المتعين أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة من حيث الشدة واللين، فلا تكون العقوبة شديدة على مخالفة محتملة ومُتأولة، إذ أن خطأ المدعي ناتجٌ عن السرعة في التحول الإلكتروني قبل تأهيله على ذلك التأهيل الكافي؛ الأمر الذي يكون معه قرار المدعى عليها معيباً بعيب الملاءمة ومستحق للإلغاء، وتنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار .

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار وزير الإعلام رقم (١١١٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٤هـ، وذلك في الدعوى رقم (٤٤٤٢) لعام ١٤٤٢هـ المقامة من (...) ضد وزارة الإعلام.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية؛ مؤسسةً طلبها على: أن مخالفة المستأنف ضده تعتبر جسيمة ومتعددة الأضرار على المستأنفة والمال العام، إذ تسببت في ترقية موظفين قبل اكتمال المتطلبات النظامية، وتسببت في ترقية موظفين محالين للتحقيق بسبب مخالفات إدارية ومالية، وتسببت في صرف رواتب إضافية وفروقات مالية لجميع من تمت ترقيتهم، بالإضافة لأعباء مالية على

ميزانية المستأنفة تزيد عن التي كانت مقررة لها. وأضافت المستأنفة أن إجراءات الترقية الحالية مماثلة ومطابقة لسابقتها، وأن المخالفة وقعت في نظام الموارد البشرية وليس في منصة مسار، وهو معمول به منذ سنوات، والمدعي يعلم بآلية عمل الترقيات بحكم منصبه الوظيفي.

وقد بنت المحكمة حكمها على أنّ: المستأنف ضده أقر بالمخالفة المنسوبة إليه مدعياً بأنها كانت عن جهل بالإجراء، وبما أن هذه المخالفة ترتب عليها ترقية عدد من الموظفين ومن ضمنهم المستأنف ضده مع أن الجهة المستأنفة كان لها رأي مخالف يمنع أو يؤجل ترقية بعض من تم ترقيته بناءً على أسباب تراها قبل ترقيتهم، أي أن الجهة المستأنفة -وهي صاحبة الصلاحية- لم توافق على ترقية بعض من تم ترقيته بسبب خطأ المستأنف ضده، كما أن خطأ المستأنف ضده ترتب عليه التزامات مادية وأخرى معنوية بالنسبة للخزانة العامة، وحرجُ الجهة المستأنفة بسبب من تم ترقيته مع عدم موافقتها على ذلك، كما أن المستأنف ضده ممن استفاد من هذا الخطأ؛ وعليه فإن خطأ المستأنف ضده الذي صدر بناءً عليه القرار محل الطعن يعتبر من الأخطاء الجسيمة الموجبة لتشديد العقوبة؛ نظراً لجسامة الآثار المترتبة عليه وانتفاء الجهل أو الغفلة بالنسبة له؛ لكونه صاحب خبرة طويلة في مجال عمله وبخاصة في تطبيق مواد نظام الخدمة المدنية الذي يتكرر تطبيقه عند إجراء أي ترقية، وبما أن القرار محل الطعن قد صدر بمعاقبة المستأنف ضده بإيقاع عقوبة الحرمان من علاوة دورية واحدة، وهي عقوبة تتناسب

مع جسامة المخالفة المنسوبة للمستأنف ضده، كما اكتملت في القرار محل الطعن أركانه وانتفت موانعه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.